



**REPUBBLICA ITALIANA**

*In Nome del Popolo Italiano*

**Tribunale Ordinario di Roma**

Sezione 6<sup>a</sup> Civile

Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Manuela Caiffa, all'udienza del 24.05.2022, all'esito della discussione orale delle parti, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni, la seguente

**SENTENZA**

(ex art. 429 c.p.c.)

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 73831 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto "intimazione di sfratto per morosità – uso diverso" pendente

tra

*Parte\_1* Part. Iva *P.IVA\_1* ,  
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Indaco, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma viale Giulio Cesare, 71

- Attrice –

e

*Controparte\_1* C.F. *P.IVA\_2* , rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall' avv. Alfonso Ciccaglione e dall'avv.

Francesco Affinito, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Roma via G. Marconi n. 440.

- Convenuta -

Conclusioni: come in atti

### Motivi della Decisione

#### **1. I fatti controversi.**

Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, notificato in data 20.07.2021, parte attrice in epigrafe evocava in giudizio *Controparte\_1* relativamente all'immobile sito in Roma Via del Corso nr. 294 ed esponeva al Tribunale che:

concedeva in locazione commerciale il detto immobile alla Società convenuta in forza di contratto del 23.03.2012, registrato il 28.03.2012;

che il canone di locazione veniva stabilito in € 50.400,00 annui da pagarsi in rate mensili anticipate di € 4.200,00;

che a seguito di aggiornamento Istat il canone mensile era pari a € 5.291,96;

la conduttrice si era resa morosa nel pagamento del canone per le mensilità da settembre 2020 a luglio 2021 per l'importo complessivo di € 58.211,56, oltre interessi ex art. D. Lgs. nr. 231/2002;

che la risoluzione di diritto era prevista dalla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19) del contratto di locazione.

Concludeva per la convalida di sfratto e in caso di opposizione, per l'ordinanza di rilascio; nel merito, dichiarare la risoluzione del contratto locativo; con emissione di decreto ingiuntivo per i canoni scaduti ed a scadere.

Parte intimata si costituiva in giudizio e si opponeva alla convalida eccependo l'affitto di azienda e contestuale cessione del contratto di locazione del 29.03.2012 a Controparte\_2 con richiesta di chiamata in causa ovvero di integrazione del contraddittorio nei confronti della Società affittuaria; contestava la morosità perché non provata e deduceva il mancato pagamento da parte della [...] Controparte\_2 dei canoni di affitto di azienda.

Veniva ordinato il rilascio e disposto il mutamento del rito, con termine per il deposito di memorie integrative e documenti con le quali, parte attrice dichiarava la persistenza della morosità e così concludeva: *"a) posta la clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 19 del contratto di locazione di cui è causa, così come integrata dagli articoli 4 e 18, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale, stipulato in data 23 marzo 2012, registrato presso l'* Organizzazione\_1 *[...]* *di Roma 3 in data 28 marzo 2012, al n. 6149, serie 3, con cui la* Pt\_1 *concedeva in locazione a* Controparte\_1 *l'immobile di sua proprietà sito in Roma via del Corso 294; b) in via subordinata posta, in ogni caso, la indubbia gravità e importanza dell'inadempimento dell'intimata, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale, stipulato in data 23 marzo 2012, registrato presso l'* Organizzazione\_1 *di* Roma Organizzazione\_1 *di Roma 3 in data 28 marzo 2012, al n. 6149, serie 3, con cui la* Pt\_1 *concedeva in locazione a* CP\_1 Controparte\_1 *l'immobile di sua proprietà sito in Roma via del Corso 294; c) per l'effetto condannare* [...] Controparte\_1 *in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni da quantificarsi nella somma di euro 5.291,96, pari al canone di locazione mensile, a far data dal mese di settembre 2020 (compreso) al mese di rilascio del bene immobile oggetto del rapporto locatizio ovvero condannare la resistente intimata al pagamento della somma indicata in citazione, oltre ai canoni*

*scaduti e da scadere fino al rilascio, in applicazione analogica dell'art. 664 c.p.c. oltre agli interessi ex Dlgs 231/2002 dalle singole scadenze al soddisfo o, in via subordinata, agli interessi di cui all'art. 1284, 4 comma, c.c.; d) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio."*

Parte convenuta reiterava le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.

Veniva espletata la mediazione, come da verbale in atti.

La causa veniva decisa all'odierna udienza con deposito della sentenza.

## **2. merito della lite.**

Preliminarmente, va detto che il richiamo, nel corpo dell'atto di intimazione, della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19) del contratto di locazione non consente di ravvisare la manifestazione della volontà della Società attrice di rendere operativo il detto meccanismo risolutivo, laddove veniva intimato sfratto per morosità nei confronti di [...]

### *Controparte\_1*

Di talché, la richiesta risolutoria di diritto del contratto di locazione di cui alle memorie integrative di parte attrice deve considerarsi nuova e, quindi, inammissibile.

Infatti, *"una volta proposta con l'intimazione di sfratto per morosità l'ordinaria domanda ex articolo 1453 c.c., non è possibile mutarla in richiesta di accertamento dell'avvenuta risoluzione "ope legis" di cui all'art. 1456 c.c., atteso che quest'ultima è radicalmente diversa dalla prima, sia quanto al "petitum", perché invocando la risoluzione ai sensi dell'articolo 1453 c.c. si chiede una sentenza costitutiva mentre la domanda di cui all'articolo 1456 c.c. ne postula una dichiarativa, sia relativamente alla "causa petendi", perché nella ordinaria domanda di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1453 c.c. il fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole, nell'altra, viceversa, le violazione della clausola risolutiva espressa"* (v. Cass. civ., n. 11864/15, in senso conforme,

Cass. civ., n. 24207/06), con la conseguenza che deve ritenersi *“inammissibile come domanda nuova la domanda ex articolo 1456 c.c.”* (v. Cass. civ., n. 10691/16).

Va esaminata, quindi, la domanda di risoluzione per inadempimento della Società conduttrice che è fondata e va accolta, per quanto di seguito considerato.

Come è noto, *“in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento”* (v. Cass. S.U. n°13533.2001, Cass. n°15659.2011; Cass. n°3373.2010; Cass. n°13674.2006; Cass. n°8615.2006; Cass. n°2387.2004; Cass. n°9351.2007).

Ebbene la Società attrice, ha esaudito l’onere probatorio che le incombeva producendo in giudizio il contratto di locazione intercorso con la parte convenuta, che documenta idoneamente il titolo e la scadenza dell’obbligazione.

Dunque, spettava alla parte convenuta eccepire e dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere in giudizio dalla parte attrice, atti a paralizzare la domanda di risoluzione svolta nell’atto introduttivo della lite.

Ebbene, parte convenuta si è limitata a sostenere il subentro nel contratto di locazione della Controparte\_2 per affitto di azienda del 29.03.2012, per, poi, sostenere non provata la morosità e, comunque, attribuibile al mancato versamento da parte della Società affittuaria dell’azienda del relativo corrispettivo.

Riguardo all’onere della prova a carico della parte attrice si è già detto, mentre per quel che riguarda la pretesa cessione del contratto di locazione

alla *Controparte\_2* si richiama per brevità l'ordinanza del 14.12.2021.

L'orientamento prevalente in giurisprudenza ritiene oggi che l'alienazione dell'azienda non comporti automaticamente il trasferimento del contratto di locazione: affinché tale trasferimento si produca è, quindi, necessario che l'accordo delle parti abbia avuto ad oggetto non soltanto genericamente la cessione dell'azienda, ma anche, in particolare, la cessione del contratto di locazione dell'immobile.

Ciò, in quanto l'art. 2558 c.c. e l'art. 36 L. 392/78 consentono ma non impongono, rispettivamente, all'acquirente dell'azienda di subentrare nei contratti stipulati per l'esercizio di essa (v. Tribunale Roma Sez. VI sent. n. 12910/10).

Pertanto, la successione ex art. 36 L. 392/78 non può considerarsi un effetto automatico e necessario della cessione dell'azienda (v. Cass. Sez. III ord. del 16.05.2017 nr. 12016).

Anche invocando la presunzione, fino a prova contraria, che la cessione o l'affitto di azienda comporti automaticamente la successione nel contratto di locazione, in virtù dell'art. 2558 c.c., va da sé che solo con la comunicazione la cessione o l'affitto acquistano efficacia nei confronti della parte locatrice (v. Tribunale Roma Sez. VI sent. nr. 18363/2019).

Tale comunicazione, se non costituisce requisito di validità della cessione nel rapporto tra conduttore cedente e terzo cessionario, condiziona tuttavia l'efficacia della cessione nei confronti del contraente ceduto, nel senso che essa non è opponibile al locatore, con la conseguenza, sul piano processuale, che per tutte le azioni attinenti alla prosecuzione o alla estinzione del rapporto locatizio, la legittimazione passiva permane in capo all'originario conduttore, senza che il terzo cessionario del contratto abbia titolo per pretendere un'estensione

necessaria del contraddittorio nei suoi confronti e per rivendicare la posizione di legittimato passivo (v. Cass. Sez. III n. 741/2002).

Ebbene, nel caso di specie, come già detto nella richiamata ordinanza, parte locatrice dichiarava di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di cessione del contratto di locazione per cessione di azienda, né parte convenuta forniva prova dell'avvenuta comunicazione, ritenendo il Tribunale inammissibile la prova orale articolata dalla difesa di parte convenuta nelle memorie integrative e reiterata con le note conclusive, perché non equipollente alla raccomandata necessaria alla comunicazione; peraltro, la parte attrice produceva ricevute attestanti il pagamento dei canoni di locazione da parte dell'odierna intimata anche dopo l'affitto di azienda.

In definitiva, il fatto che parte convenuta non abbia provveduto al pagamento del canone locativo alle scadenze pattuite in contratto (in rate anticipate, entro il giorno 5 del mese in scadenza, di cui all'articolo 4) del contratto), non giustificato da qualsivoglia motivo giuridicamente apprezzabile, è fatto idoneo ad alterare l'economia del contratto, ovvero sia l'equilibrio tra prestazione del locatore e controprestazione del conduttore, costituente espressione del sinallagma contrattuale.

Rileva, infatti, che, alla data della notifica dell'intimato sfratto, la Società convenuta non aveva versato le somme relative al canone di locazione dal mese di settembre 2020 al luglio 2021: l'inadempimento nel pagamento dei canoni, dunque, deve considerarsi oggettivamente e soggettivamente grave ex articolo 1455 c.c..

Nelle locazioni ad uso diverso, infatti, *“in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cod. civ., della non scarsa importanza dell'inadempimento - riservata al giudice di merito - deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo*

*alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti”; così Cass., n°24460/2005; conf. Cass., n°19652/2004; Cass., n°14234/2004: “qualora l’inadempimento sia accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in ipotesi di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti, la valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento, ai sensi ed agli effetti dell’art. 1455 cod. civ., che è valutazione riservata al giudice di merito, deve ritenersi implicita”; conf. Cass., n°15553/2002; Cass., n°2616/1990; “l’omesso pagamento dei canoni alle scadenze, costituendo la violazione di una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto di locazione, rende inutile una valutazione specifica della gravità dell’inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto”: in tali termini è Cass., n°959/1980; v. infine Cass., n°4096/1978: “l’omesso pagamento dei canoni di locazione alle scadenze costituisce violazione di una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto di locazione, incidente su tutta l’economia del contratto stesso. Pertanto, ai fini della risoluzione, non è necessaria in tale ipotesi alcuna valutazione specifica della gravità dell’inadempimento, essendo essa implicita nella circostanza stessa del mancato pagamento”.*

E’ pacifico, inoltre, che la Società convenuta non abbia corrisposto alcunché anche per canoni di locazione successivi a quelli intimati con persistenza di una morosità pari a 21 mensilità, come dichiarato dalla difesa di parte attrice nelle note conclusive.

Ebbene, anche questa circostanza può e deve essere valutata, ai fini dell'esame della domanda di risoluzione (v. Cass. n°8076.2002, secondo cui il Giudice deve valutare la gravità dell’inadempimento del debitore “*anche alla stregua del comportamento successivo alla proposizione della domanda, giacché in tal caso, come in tutti quelli di contratto di durata in cui la parte che abbia domandato la risoluzione non è posta in condizione di sospendere a sua*

*volta l'adempimento della propria obbligazione, non è neppure ipotizzabile, diversamente dalle ipotesi ricadenti nell'ambito di applicazione della regola generale posta dall'art. 1453 c.c. (secondo cui la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione, fino alla pronuncia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che come è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione, così non è consentito all'attore di pretenderla), il venir meno dell'interesse del locatore all'adempimento da parte del conduttore inadempiente il quale, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento della cosa locata consegnatagli dal locatore ed è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna").*

In definitiva, il contratto *de quo* va risolto per inadempimento della conduttrice e va confermata l'ordinanza di rilascio del 14.12.2021.

Segue la condanna della parte convenuta al pagamento dei canoni di locazione intimati dal settembre 2020 al luglio 2021 per un totale di € 58.211,56, oltre i canoni successivi maturandi fino al rilascio ed interessi ex D. Lgv. 231/2002.

Le spese della lite vengono regolate secondo soccombenza e liquidate secondo i parametri del DM n°55/2014.

### **Per Questi Motivi**

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

accoglie le domande svolte, nell'intimazione di sfratto, dalla [...]

Parte\_1 e, per l'effetto:

❖ dichiara risolto, per grave inadempimento della parte convenuta

Controparte\_1 il contratto di locazione inerente all'immobile in Roma via del Corso nr. 294;

- ❖ conferma l'ordinanza di rilascio del 14.12.2021;
- ❖ condanna la parte convenuta al pagamento della somma di € 58.211,56, a titolo di canoni locativi intimati dal settembre 2020 al luglio 2021, oltre quelli successivi maturati e maturandi fino al rilascio ed interessi ex D. Lgv. **P.IVA\_3** ;
- ❖ condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite che liquida in € 486,50 per esborsi, € 5.900,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

Roma, lì 24.05.2022

Il Giudice Onorario  
Dr.ssa Manuela Caiffa